

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5425/2533

บริษัท ทูเวย์ เครดิต จำกัด
จำสิบตำรวจ เกษม ปา ละ ใจ กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

พลตำรวจ ชาญณรงค์ สิทธิ สม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 350, มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 245, มาตรา 247

ในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบ จำเลยที่ 1 อาจโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่ผู้อื่นได้ แต่จำเลยที่ 1 ยังมีหน้าที่ต้องชำระราคาค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์อยู่หาพ้นความรับผิดชอบ เว้นแต่จะได้มีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 350 การที่บริษัทส. ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมลงชื่อในแบบพิมพ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่าซื้อ กับให้จำเลยร่วมลงชื่อในแบบพิมพ์คำร้องขอเช่าซื้อรถยนต์และสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยร่วม สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ยังไม่ระงับและมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 จำเลยร่วมมิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยร่วม อำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยร่วมมิได้อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเป็นคุณแก่จำเลยร่วมได้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2524 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ กระบะจากโจทก์ในราคา 131,840 บาท มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเช่าซื้อโดยจำเลยที่ 1 ได้นำหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้รถยนต์ดังกล่าวชนไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตและชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ไม่ครบ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง ร่วมกันส่งมอบรถยนต์ตามฟ้องคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากไม่สามารถคืนได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยราคารถยนต์เป็นเงิน 85,205 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้โอนการเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวโดยทำหนังสือกับพลตำรวจชาญณรงค์ สิทธิสม ผู้รับโอนไปโดยตัวแทนโจทก์ได้รับรู้และยินยอมและมอบรถยนต์ดังกล่าวให้ผู้รับโอนไปด้วย จำเลยที่ 1 จึงหลุดพ้นจากการเป็นลูกหนี้โจทก์จำเลยที่ 1 ไม่เคยนำหรืออนุญาตให้ใช้รถยนต์ดังกล่าวในการกระทำผิดและเหตุเกิดระหว่างผู้รับโอนครอบครองรถยนต์ดังกล่าว และจำเลยที่ 1 ไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้แก่โจทก์และมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และไม่มีหน้าที่จะต้องส่งมอบรถยนต์คืนแก่โจทก์หรือชดเชยราคา ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ยื่นคำแถลงขอให้ศาลชั้นต้นหมายเรียกพลตำรวจชาญณรงค์ สิทธิสม เข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า เมื่อจำเลยร่วมรับโอนรถยนต์ดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 โดยตัวแทนโจทก์ยินยอมแล้ว จำเลยร่วมได้ขายรถยนต์ดังกล่าวให้แก่นายมานพ สรรพช่าง ไปตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2525 หลังจากนั้นนายมานพนำรถยนต์ดังกล่าวไปชนไม้หวงห้าม เจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดรถยนต์ดังกล่าว จำเลยร่วมไม่ต้องรับผิดชอบ หากจำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ก็เพียงผ่อนชำระเดือนละ 3,440 บาท มิใช่ชำระ

ทั้งหมดหรือคือนรถและค่าเสียหาย ขอให้พิพากษาให้จำเลยร่วมผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 3,440 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยร่วมส่งมอบรถพิพาทคั่นแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ถ้าส่งไม่ได้ให้ใช้ราคา 85,205 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันส่งมอบรถพิพาทคั่นแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากคั่นไม่ได้ให้ร่วมกันใช้ราคา 85,205 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ประกอบกิจการค้ารถยนต์ทุกประเภท ในการดำเนินกิจการดังกล่าวโจทก์มอบอำนาจให้บริษัทธุรกิจยานยนต์และแทรกเตอร์ จำกัดดำเนินการแทน จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถพิพาทไปจากโจทก์มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน สัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันดังกล่าวตลอดทั้งการชำระค่าเช่าซื้อกระผ่านบริษัทสุทธการ จำกัดจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ 11 งวด เป็นเงิน 37,840 บาท และชำระเงินจำนวน 795 บาท ในงวดที่ 12 ให้แก่โจทก์ด้วย ค่างวดเมื่อเดือนมกราคม 2525 จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมได้แสดงความจำนงต่อบริษัทสุทธการ จำกัด ว่าจำเลยร่วมจะเป็นผู้เช่าซื้อรถพิพาทต่อจากจำเลยที่ 1 บริษัทสุทธการ จำกัด ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมลงชื่อในแบบพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่าซื้อของโจทก์ ให้จำเลยร่วมลงชื่อในแบบพิมพ์

คำร้องขอเข้าซื้อรถยนต์และสัญญาเข้าซื้อของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 มอบให้บริษัทสมุทรการ จำกัด ไว้

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า สัญญาเข้าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ระบุไปเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ได้โอนสิทธิการเข้าซื้อรถพิพาทให้แก่จำเลยร่วมแล้วนั้น เห็นว่าสัญญาเข้าซื้อเป็นสัญญาต่างตอบแทน ในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ยังชำระค่าเข้าซื้อไม่ครบทรัพย์ที่เข้าซื้อตามสัญญายังเป็นของโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะเรียกร้องให้โจทก์โอนทรัพย์ที่เข้าซื้อตามสัญญาได้ จำเลยที่ 1 อาจโอนสิทธิในทรัพย์ที่เข้าซื้อให้แก่ผู้อื่นก็กระทำได้ แต่จำเลยที่ 1 ยังมีหน้าที่ต้องชำระราคาค่าเข้าซื้อให้แก่โจทก์อยู่ หากพ้นความรับผิดชอบไม่ว่าจะได้มีการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 350 คดีนี้ได้ความว่าบริษัทสมุทรการ จำกัด ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมลงชื่อในแบบพิมพ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเข้าซื้อและให้จำเลยร่วมลงชื่อในแบบพิมพ์คำร้องขอเข้าซื้อรถยนต์และสัญญาเข้าซื้อตามเอกสารหมายเลข 1 เท่านั้น กรณีถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ทำสัญญาเข้าซื้อกับจำเลยร่วมสัญญาเข้าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ยังไม่ระบุและมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 อยู่ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วม ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนมานั้น ไม่ชอบ เพราะจำเลยร่วมมิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยร่วม อำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยร่วมมิได้อุทธรณ์ฎีกาศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยร่วมได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ